



HOVRÄTTEN FÖR
ÖVRE NORRLAND

rotel 4

DOM
2020-10-20
Umeå

Mål nr
T 271-20

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Luleå tingsrätts dom 2020-02-27 i mål T 2455-18, se bilaga A

PARTER

Klagande

Petter Holmström, 19730301-8910
Raningsvägen 25 B Lgh 1002
944 73 Piteå

Ombud: Biträdande jurist Lina Austrell
Advokatbyrå Tuhkanen AB
Box 11
953 21 Haparanda

Motpart

Erica Johansson, 19741005-8940
Håkingevägen 1 Lgh 1101
945 91 Norrfjärden

Ombud: Advokat Mattias Jaldeby
Advokatbyrå Kaiding
Box 114
941 23 Piteå

SAKEN

Vårdnad om barn m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Se sidan 2.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i fråga om vårdnad på så sätt att hovrätten förordnar att vårdnaden om Livia, 140613-9368, ska vara gemensam.
2. Livia ska vara stadigvarande boende hos Erica Johansson.
3. Hovrätten förordnar, med vissa ändringar av tingsrättens punkten 2, att Livia ska ha rätt till umgänge med Petter Holmström enligt följande.
 - a) Varje jämn vecka, onsdagar från skolans slut till måndagar när skolan börjar.
 - b) Varannan jul, från den 22 december kl. 17 till den 30 december kl. 17, med början år 2020.
 - c) Vartannat nyår, den 30 december kl. 17 till den 6 januari kl. 17, med början nyåret 2021/2022.
 - d) Vartannat påsklov, från skärtorsdag kl. 17 till närmast följande torsdag kl. 17, med början år 2021. Infaller påsklovet före påskhelgen, sker umgänge istället måndag före påsk kl. 17 till annandag påsk kl. 17.
 - e) Fyra veckor varje sommarlov, uppdelat i två perioder om två veckor vardera med början år 2021. Mellan perioderna ska det gå minst en vecka. Petter Holmström ska senast den 1 april varje år meddela Erica Johansson när han önskar umgänge. Kan enighet inte nås om umgänget ska Petter Holmström ha företräde jämna år och Erica Johansson udda år. Om Petter Holmström inte lämnar besked om vilka veckor han önskar ha sommarumgänge senast den 1 april ett visst år, så förfaller hans rätt att välja sommarumgangesveckor det innevarande året.
 - f) De år umgänge enligt punkterna b–d inte äger rum ska Livia och Erica Johansson ha rätt till obruten samvaro under en mot respektive punkt svarande period. På motsvarande sätt ska Livia och Erica Johansson under sommarlovet ha rätt till obruten samvaro under den tid som det umgänge mellan Livia och Petter Holmström som bestämts i punkten e inte sker. Detta innebär att det löpande umgänget under punkten a bortfaller för tid som Livia och Erica Johansson ska ha rätt till obruten samvaro enligt vad som sägs i denna punkt.

- g) Hämtning och lämning sker på skolan. Om Livia inte är på skolan vid hämtning, så ska Petter Holmström hämta Livia hos Erica Johansson. Om Livia inte ska vara på skolan vid lämning, så ansvarar Erica Johansson för att hämta Livia från Petter Holmström.
4. Vad hovrätten beslutat under punkterna 1–3 ska gälla även för tiden intill dess att domen vunnit laga kraft.
-

YRKANDEN M.M. I HOVRÄTTEN

Petter Holmström har i första hand yrkat att hovrätten ska förordna att han och Erica Johansson ska ha gemensam vårdnad om dottern Livia och att Livia ska vara växelvist boende hos dem. Han har i andra hand yrkat att hovrätten ska förordna att han ska ha ensam vårdnad om Livia och att Livia ska vara stadigvarande boende hos honom. För det fall hovrätten inte bifaller hans vårdnadsyrkande eller förordnar att Livia ska vara stadigvarande boende hos Erica Johansson har Petter Holmström yrkat att hovrätten ska besluta att Livia ska ha rätt till umgänge med honom varje jämn vecka, tisdagar från skolans slut till måndagar vid skolans början, samt enligt vad som framgår av punkterna 2 b–f i tingsrättens domslut.

Erica Johansson har motsatt sig Petter Holmströms yrkanden. Hon har för egen del yrkat att hovrätten ska besluta att Livia ska ha rätt till umgänge med Petter Holmström enligt följande:

- a) Varje jämn vecka, torsdagar från skolans slut till måndagar när skolan börjar.
- b) Varannan jul, från den 23 december kl. 17 till den 26 december kl. 17, med början år 2020.
- c) Vartannat nyår, från den 27 december kl. 17 till den 1 januari kl. 17, med början nyåret 2021/2022.
- d) Vartannat påsklov, från skärtorsdag kl. 17 till annandag påsk kl. 17, med början år 2021.
- e) Tre veckor varje sommar, uppdelat i tre perioder om en vecka vardera, med början år 2021. Mellan varje umgängesvecka hos Petter Holmström ska Livia vara hos henne i två oavbrutna veckor.

Erica Johansson har vidare yrkat att hovrätten ska förtydliga tingsrättens dom med följande:

1. Med sommaren avses skolans sommarlov som motsvarar 9,5 veckor.
2. De år umgänge enligt punkterna b–d ovan inte äger rum ska Livia och Erica ha rätt till obruten samvaro under en mot respektive punkt svarande period. På motsvarande sätt ska Livia och Erica varje sommarlov och under varje påsklov

då umgänge sker, ha rätt till samvaro under resterande tid av sommarlovet respektive påsklovet enligt punkterna d och e ovan. Detta innebär att löpande umgänge enligt punkten a ovan, bortfaller för tid som Livia och Erica ska ha rätt till samvaro i enlighet med vad som sägs i denna punkt.

Petter Holmström har bestritt att tingsrättens dom avseende umgänge ska tolkas på det sätt Erica Johansson anført under punkterna 1 och 2 ovan.

Hovrätten har med parternas samtycke avgjort målet utan huvudförhandling.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Hovrätten har tagit del av samma utredning som tingsrätten. Förhören vid tingsrätten har spelats upp. Även de ljudfiler som Erica Johansson åberopade vid tingsrätten har spelats upp. Utöver det har Petter Holmström åberopat sms mellan parterna. Erica Johansson har som ny bevisning i hovrätten åberopat e-postmeddelande mellan ombuden, sms mellan parterna, avståndsberäkningar, översiktskarta och skrivelse till Petter Holmströms ombud.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Allmänna utgångspunkter för prövningen

Hovrätten ska pröva frågan om vårdnaden om Livia, hur hennes boende ska arrangeras och, i förekommande fall, hennes rätt till umgänge med den förälder som hon inte bor tillsammans med. Prövningen i hovrätten omfattar alltså samma frågor som tingsrätten hade att bedöma.

Barnets bästa ska alltid vara avgörande för beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och

mognad. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska det fästas särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 2 a och 5 §§ föräldrabalken).

Bestämmelserna i föräldrabalken om vårdnad, boende och umgänge bygger på uppfattningen att barn har behov av nära och goda relationer till båda sina föräldrar även om föräldrarna bor isär. I förarbetena framhålls att gemensam vårdnad i de flesta fall är en mycket bra vårdnadsform ur barnets synvinkel. Samtidigt betonas att det inte mer eller mindre schablonmässigt får beslutas om gemensam vårdnad mot den ene förälderns önskemål och att det är viktigt att en förälders motstånd mot gemensam vårdnad tas på allvar. Om en förälder motsätter sig gemensam vårdnad måste alltid en prövning göras av de skäl föräldern framför. Inte minst om motståndet har sin grund i våld eller andra övergrepp (jfr prop. 2005/06:99, s. 49 ff.).

Gemensam vårdnad bör normalt förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Det innebär inte att de alltid måste ha samma uppfattning, men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte påverkar barnet. Ett barn mår inte bra av ständiga konflikter mellan föräldrarna. Gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa även om konflikten mellan föräldrarna inte kan sägas vara så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta. Vad som är barnets bästa bör i varje enskilt fall bestämmas utifrån en bedömning av de individuella förhållandena, och någon presumtion för eller mot gemensam vårdnad bör inte gälla (a. prop. s. 51).

Gemensam vårdnad får anses förutsätta att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att gemensamt och inom rimlig tid lösa de frågor som rör barnet och hantera de delade meningar som kan finnas, utan att de mer regelmässigt behöver hjälp utifrån för att fatta beslut och utan att det uppstår ständiga konflikter som drabbar barnet. Det krävs att föräldrarna kan ta gemensamt ansvar. Uttryck för brist på förtroende för den andre föräldern liksom för bristande vilja att vara flexibel och jämkasamman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte

utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet (se rättsfallet NJA 2007 s. 382).

Domstolen kan besluta om växelvist boende bara om föräldrarna har gemensam vårdnad. En grundläggande förutsättning för denna boendeform är att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god (a. prop. s. 53).

Vårdnad

Hovrätten konstaterar inledningsvis att såväl Erica Johansson som Petter Holmström framstår som kompetenta föräldrar som agerar utifrån Livas bästa. Av vårdnads-, boende- och umgängesutredningen framgår att Livia har det bra hos båda sina föräldrar och att båda ser till att hon får den tillsyn och omsorg som hon behöver. Erica Johansson och Petter Holmström är alltså båda lämpliga som vårdnadshavare för Livia.

Frågan är om Erica Johansson och Petter Holmström har förmåga att samarbeta i frågor som rör Livia på det sätt som krävs för att en gemensam vårdnad ska anses vara det bästa för Livia. Parterna har olika syn på deras förmåga i detta avseende. Petter Holmström anser att samarbetet mellan parterna i huvudsak har fungerat bra, såväl historiskt som efter tingsrättens interimistiska beslut om umgänge. Erica Johanssons uppfattning är att parterna aldrig har haft ett fungerade samarbete, trots att det endast är umgänge de har behövt samarbeta kring, och att detta beror på Petter Holmströms ovilja att ha ett strukturerat umgänge och följa de planer och överenskommelser som görs om umgänget. Petter Holmström har enligt Erica Johansson önskat få till en alltför drastisk upptrappning av umgänget och respekterar inte hennes önskemål om fasta rutiner, privatliv och gränser. Hon har bl.a. angett att han vill diskutera utökat umgänge i samband med hämtningar och lämningar av Livia. Hon har vidare pekat på att parterna i vissa fall haft svårt att komma överens när det uppstår frågor om att justera dagar och tider för umgänge.

Hovrätten uppfattar att den centrala konflikten mellan parterna har gällt omfattningen och planeringen av Petter Holmströms umgänge med Livia. Petter Holmström har önskat ha ett mer omfattande umgänge och Erica Johansson har önskat att umgänget ska vara mer begränsat. Utöver denna oenighet i frågan om umgänge så framstår det för hovrätten som att konflikten i vart fall delvis bottnar i parternas olikheter som personer och därav bristande kommunikation dem emellan. Parterna har trots två medlingsförsök inte kunnat nå en samförståndslösning, vilket är en omständighet som kan indikera att parterna kan komma att ha svårt att framöver enas i andra frågor som rör Livia. När parterna har haft ett beslut att förhålla sig till i fråga om umgängets omfattning så har dock umgänge skett i enlighet med detta. Parterna har sedan tingsrättens dom följt tingsrättens tidigare intermistiska beslut om umgänge varannan helg torsdag efter förskolan/skolan till måndag när förskolan/skolan börjar. Det har inte framkommit att det under den tiden varit konflikter vid genomförandet av umgänget. Att parterna har haft svårt att under den tiden enas i de frågor som domstolsprövningen omfattar, t.ex. lovumgänge, behöver inte tas till intäkt för att de framöver inte kan samarbeta i sådana avseenden. De sms mellan parterna som åberopats bekräftar att det är umgängesfrågan som varit konfliktdrivande mellan dem, men de visar också flera exempel på att parterna har förmåga att i god ton kommunicera med varandra i praktiska frågor, även om de inte alltid har en samsyn.

Parterna har samarbetssvårigheter i vissa avseenden men dessa är enligt hovrätten inte av den karaktären eller omfattningen att gemensam vårdnad av det skälet är utesluten. Hovrätten noterar särskilt att båda föräldrarna synes sätta Livias välmående i främsta rummet och ger uttryck för en vilja och avsikt att hålla henne utanför deras konflikt. Parterna bedöms ha tillräcklig samarbetsförmåga beträffande de frågor som typiskt sett har med vårdnaden att göra. Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna ges samma insyn i förhållanden som rör Livia och därmed möjlighet att vara lika delaktiga i hennes liv. En gemensam vårdnad får även anses medföra bäst förutsättningar att tillgodose Livias behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, genom att Petter Holmström i högre grad än tidigare kan vara involverad Livias tillvaro. En sådan ökad insyn för Petter Holmström minskar också behovet av att Erica Johansson ska ta emot och föra vidare information till och från skolan eller sjukvården, vilket emellanåt

har bidragit till konflikten mellan parterna. Hovrättens slutsats är att gemensam vårdnad är det bästa för Livia, varför tingsrättens dom ska ändras på så sätt att vårdnaden om Livia tillerkänns Erica Johansson och Petter Holmström gemensamt.

Boende

Petter Holmström har yrkat att Livia vid gemensam vårdnad ska ha ett växelvist boende varannan vecka hos föräldrarna. Erica Johansson har motsatt sig detta och anser att Livia ska bo stadigvarande hos henne.

Ett växelvist boende varannan vecka kräver ett särskilt gott samarbete mellan föräldrarna och att föräldrarna har förståelse och möjlighet att vara flexibla gällande boendet utifrån barnets behov. Som framgår ovan har parterna vissa svårigheter att samarbeta med varandra men hovrätten har bedömt att parternas samarbetssvårigheter inte är av sådan art att vårdnaden om Livia ska tillerkännas en av dem ensam. Vidare regleras nu umgänget genom dom och konflikterna i det avseendet förutses minska. Enligt hovrättens mening kan det dock inte uteslutas att det vid förordnande om ett växelvist boende kan finnas en risk för att Livia skulle påverkas negativt av föräldrarnas svårigheter att kommunicera. Detta eftersom växelvist boende kräver att föräldrarna kan ha ett nära samarbete vad gäller samtliga vardagliga frågor kring barnet. Hovrätten delar därför tingsrättens bedömning att Erica Johansson och Petter Holmström i dagsläget inte har en sådan särskilt god samarbetsförmåga som krävs för att ett växelvist boende varannan vecka ska anses vara det bästa för Livia. Det bör dock enligt hovrätten i framtiden finnas goda förutsättningar för ett växelvist boende om föräldrarna fortsätter att ta ansvar för att förbättra samarbetet.

Livia har alltid haft sitt boende hos Erica Johansson och umgänget med Petter Holmström har det senaste året varit begränsat till varannan vecka från torsdag eftermiddag till måndag morgon utan längre sammanhängande umgängesperioder. För närvarande anser hovrätten därför att det är till Livias bästa att ha sitt stadigvarande boende hos Erica Johansson. Tingsrättens dom ska därmed inte ändras i fråga om boende.

Umgänge

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Hovrätten anser liksom tingsrätten att det inte finns något som talar för att Livia känner oro för att vara med Petter Holmström, utan att det snarast är separationen från den förälder som hon för tillfället vistas hos som skapar oro hos henne. Ingen av parterna har framfört att det umgänge som löpt sedan tingsrättens dom har påverkat Livia på något negativt sätt. Livias behov av att etablera och upprätthålla en god och nära kontakt med Petter Holmström bör därför tillgodoses genom att hon tillerkänns ett omfattande umgänge med honom. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att ett umgänge som till sin omfattning i princip är ett växelvist boende inte är aktuellt för närvarande med hänsyn till föräldrarnas samarbetssvårigheter. Det löpande vardagsumgänge tingsrätten förordnat om, dvs. varannan vecka onsdag från skolans slut till måndag vid skolans början, har enligt hovrätten en lämplig omfattning. Det särreglerade umgänget för jul, nyår, påsklov och sommar är av sedvanlig omfattning för ett barn i Livias ålder och ger Livia tillfälle till längre sammanhängande umgängen med Petter Holmström, vilket bedöms vara till hennes bästa. Tingsrättens dom i fråga om umgängets omfattning ska därmed inte ändras.

Innebörden av tingsrättens förordnande om umgänge har delvis varit oklar för parterna, varför det finns skäl att förtydliga domslutet i dessa avseenden. Det är enligt hovrätten brukligt, och lämpligt, att Livia, de år hon under jul, nyår eller påsk inte har lovumgänge med Petter Holmström, ska ha obruten samvaro med Erica Johansson under motsvarande aktuell period. Den obrutna samvaron mellan Livia och Erica Johansson bryter det löpande vardagsumgänget mellan Livia och Petter Holmström i dessa fall.

Vad gäller regleringen av sommarumgänge anser hovrätten att det uttryckligen ska anges dels att det avser skolans sommarlov, dels att det ska gå minst en vecka mellan de två perioder under sommarlovet då Livia har rätt till umgänge med Petter Holmström. Vidare finner hovrätten att Livia och Erica Johansson varje sommarlov ska ha rätt till obruten samvaro under den tid som återstår efter att Livia och Petter

Holmström haft sitt sommarumgänge. Det innebär att något löpande vardagsumgänge inte sker under sommarlovet.

Tingsrättens förordnande om umgänge ska därmed ändras i enlighet med detta.

Övrigt

Med hänsyn till Livias bästa ska hovrättens dom gälla utan hinder av att den inte vunnit laga kraft.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 17 november 2020.

Hovrättslagmannen Susanne Lundgren Jonasson, hovrättsrådet Linda Ferry (referent) och tf. hovrättsrådet Emma Granberg har deltagit i avgörandet. Domstolen är enig.



LULEÅ TINGSRÄTT
Luleå tingsrätt

DOM
2020-02-27
Meddelad i
Luleå

Mål nr
T 2455-18

PARTER

Kärande

Petter Holmström, 19730301-8910
Triangelgatan 17
942 91 Visträsk

Ombud: Biträdande jurist Lina Austrell
Advokatbyrån Tuhkanen AB
Box 11
953 21 Haparanda

Svarande

Erica Johansson, 19741005-8940
Håkingevägen 1
945 91 Norrfjärden

Ombud: Advokat Mattias Jaldeby
Advokatbyrån Kaiding Kommanditbolag
Box 114
941 23 Piteå

DOMSLUT

1. Tingsrätten avslår Petter Holmströms yrkanden om vårdnad och boende. Erica Johansson har därmed fortfarande ensam vårdnad om Livia, 140613-9368.
2. Livia, 140613-9368, ska ha rätt till umgänge med Petter Holmström enligt följande:
 - a) Varje jämn vecka, onsdagar från förskolans/skolans slut till måndagar när förskola/skola börjar.
 - b) Varannan jul, från den 22 december kl. 17 till den 30 december kl. 17, med början år 2020.

Dok.Id 397092

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 849 971 26 Luleå	Skeppsbrogatan 43	0920-29 55 00 E-post: lulea.tingsratt@dom.se http://luleatingsratt.old.domstol.se/Om-tingsratten/Behandling-av-personuppgifter-GDPR/	0920-880 27	måndag – fredag 08:00–16:00

- c) Vartannat nyår, den 30 december kl. 17 till den 6 januari kl. 17, med början nyåret 2021/2022.
 - d) Vartannat påsklov, från skärtorsdag kl. 17 till närmast följande torsdag kl. 17, med början år 2020. Infaller påsklovet före påskhelgen, sker umgänge istället måndag före påsk kl. 17 till annandag påsk kl. 17.
 - e) Fyra veckor varje sommar, uppdelat i två perioder om två veckor vardera, med början år 2020. Petter Holmström ska senast den 1 april varje år meddela till Erica Johansson när han önskar umgänge. Kan enighet inte nås om umgänget ska Petter Holmström ha företräde jämna år och Erica Johansson udda år. Om Petter Holmström inte lämnar besked om vilka veckor han önskar ha sommarumgänge senast den 1 april ett visst år, så förfaller hans rätt att välja sommarumgangesveckor det innevarande året.
 - f) Hämtning och lämning sker på förskola/skola. Om Livia inte är på förskola/skola vid hämtning, så ska Petter Holmström hämta Livia hos Erica Johansson. Om Livia inte ska vara på förskola/skola vid lämning, så ansvarar Erica Johansson för att hämta Livia från Petter Holmström.
-

OSTRIDIG BAKGRUND

Erica Johansson och Petter Holmström har den gemensamma dottern Livia. Hon är snart 6 år gammal.

Erica Johansson och Petter Holmström hade ett förhållande med varandra under en kortare period, långt innan Livia föddes. Vid tiden då Livia kom till världen var de dock inte ett par. De har egentligen aldrig bott ihop tillsammans. Vid tidpunkten då Livia föddes var Petter Holmström i ett förhållande med annan kvinna.

Livia har under hela sin livstid bott tillsammans med Erica Johansson. Hon har dock regelbundet haft umgänge med Petter Holmström så gott som hela sitt liv. Fram till dess tingsrätten fattade interimistiskt beslut i detta mål var Petter Holmströms umgänge med Liva flexibelt. Ibland var umgänget mer frekvent och ibland mindre frekvent. Torsdagar har dock i regel varit en stående umgängesdag.

Petter Holmström har hävdad att skälet till varför umgänget inte har varit mer strukturerat och planmässigt är omständigheten att Erica Johansson har inte har velat låta Livia bli alltför fäst vid honom. Han har menat att Erica Johansson har försökt skapa distans mellan honom och Livia, då hon inte har velat tappa kontrollen över Livia. Enligt honom har Erica Johansson ett stort kontrollbehov och allt umgänge har således skett på Erica Johanssons villkor.

Erica Johansson har däremot hävdad att Petter Holmström är en spontan person som inte har velat bestämma tider för umgänge. Enligt henne har Petter Holmström själv velat ha stor flexibilitet i umgänget samt möjlighet att komma och gå som det passar honom. Dessutom var han, enligt henne, inte särskilt intresserad av att engagera sig i Livia under Livias första levnadsår.

Vid åtminstone två perioder har Erica Johansson avbrutit Livias kontakt med Petter Holmström. Detta har resulterat i att Livia – under respektive avbrott – inte har träffat Petter Holmström under några månaders tid.

Enligt Petter Holmströms uppfattning var skälen för avbrotten samma som skälen till varför umgänget i överlag har saknat en plan och struktur – d.v.s. Erica Johanssons vilja att avskärma honom från Livia.

Erica Johansson har hävdad att avbrotten berodde på att hon var upprörd över att Petter Holmström inte respekterade hennes gränser och då det var svårt att samarbeta och kommunicera med honom. Han ska bl.a. ha tagit sig in i hennes lägenhet oömbett samt allmänt betett sig otrevligt mot henne. Dessutom har det inte gått att ha konstruktiva samtal med honom, enligt henne. Vidare har hon påstått att Livia har signalerat att hon inte har önskat ha något umgänge med sin far.

Tingsrätten meddelade interimistiskt beslut i målet den 13 december 2018. Enligt beslutet har Livia haft regelbundet umgänge med Petter Holmström sedan december 2018. Umgänget trappades upp och sedan mitten av våren 2019 har hon haft umgänge med Petter Holmström varje jämn vecka, torsdag eftermiddag till måndag morgon. Hon har även haft längre sommarumgängestillfällen med honom under sommaren 2019.

Parterna har – innan stämning ingavs – gått på samarbetssamtal. Tingsrätten har också beslutat om medling vid två tillfällen. I november 2018 medlade f.d. rådmannen Katarina Lindgren mellan dem. I juni 2019 medlade advokaten Carolina Nilsson mellan parterna. Vare sig samarbetssamtal eller medling har gett några synbara och konkreta resultat.

Vid tidpunkten då handläggningen i målet inleddes bodde Erica Johansson med Livia i Bergsviken i Piteå. Sedermera har de flyttat till Norrfjärden i samma kommun (som är en by som ligger en bit utanför själva centralorten Piteå). De bor i en lägenhet om tre

rum och kök. Hon arbetar som kurator på skola i Piteå. Vidare arbetar hon deltid för att kunna ägna mer tid åt Livia. Erica Johansson är särbo med Nicklas Hedenström.

Petter Holmström var – vid tidpunkten då handläggningen i målet inleddes – folkbokförd hos sina föräldrar. I realiteten bodde han dock som inneboende hos vänner och familjemedlemmar. Sedan den 1 april förra året bor han i en lägenhet om två rum och kök i Bergsviken i Piteå. Han är särbo med Nina Gustavsson. Han arbetar på SSAB i Luleå.

Livia går på förskola i Norrfjärden.

YRKANDEN

Petter Holmströms yrkanden

Petter Holmström har yrkat att tingsrätten ska besluta att parterna har gemensam vårdnad om Livia.

För det fall tingsrätten bifaller hans yrkande om vårdnad har han i första hand yrkat att Livia ska vara växelvist bosatt hos föräldrarna. Han har därvid yrkat att tingsrätten ska besluta att Livia ska bo hos honom jämna veckor, från fredag till fredag. I andra hand har han yrkat att tingsrätten ska besluta att Livia ska vara stadigvarande bosatt hos honom.

Han har – för det fall tingsrätten inte bifaller hans vårdnadsyrkande eller trots bifall till vårdnadsyrkandet beslutar att Livia ska vara stadigvarande bosatt hos Erica Johansson – framställt ett yrkande om umgänge. Han har yrkat att tingsrätten ska besluta att Livia ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande:

- a) Varje jämn vecka, tisdagar från förskolans/skolans slut till måndagar när förskola/skola börjar.
- b) Varannan jul, från den 22 december kl. 17 till 30 december kl. 17, med början år 2020.

- c) Vartannat nyår, 30 december kl. 17 till den 6 januari kl. 17, med början nyåret 2021/2022.
- d) Vartannat sportlov, från fredag vid förskolans/skolans slut till fredag kl. 17, med början år 2021.
- e) Vartannat påsklov, från skärtorsdag kl. 17 till närmast följande torsdag kl. 17, med början år 2020. Infaller påsklovet före påskhelgen, sker umgänge istället måndag före påsk kl. 17 till annandag påsk kl. 17.
- f) Vartannat höstlov, från fredag vid förskolans/skolans slut till fredag kl. 17, med början år 2021.
- g) Vartannat år från den 13 juni vid skoldagens början till 14 juni skoldagens början, med början år 2020 (umgänge under Livas födelsedag).
- h) Fyra veckor varje sommar, uppdelat i två perioder om två veckor vardera, med början år 2020. Petter Holmström ska senast den 1 april varje år meddela till Erica Johansson när han önskar umgänge. Kan enighet inte nås om umgänget ska Petter Holmström ha företräde jämna år och Erica Johansson udda år.
- i) Hämtning och lämning sker på förskola/skola. Om Livia inte är på förskola/skola vid hämtning, så ska Petter Holmström hämta Livia hos Erica Johansson. Om Livia inte ska vara på förskola/skola vid lämning, så ansvarar Erica Johansson för att hämta Livia från Petter Holmström.

Erica Johanssons inställning till motpartens yrkanden

Hon har motsatt sig yrkandena om vårdnad och boende.

Hon har medgett umgänge enligt följande:

- a) Varje jämn vecka, torsdagar från förskolans/skolans slut till måndagar när förskola/skola börjar.
- b) Varannan jul, från den 23 december kl. 17 till 26 december kl. 17, med början år 2020.
- c) Vartannat nyår, 27 december kl. 17 till den 1 januari kl. 17, med början nyåret 2021/2022.

- d) Vartannat påsklov, från skärtorsdag kl. 17 till annandag påsk kl. 17, med början år 2021.
- e) Tre veckor varje sommar, uppdelat i tre perioder om en vecka vardera, med början år 2020. Mellan varje umgängesväcka hos Petter Holmström, ska Livia vara hos henne två oavbrutna veckor.

Erica Johanssons yrkande för egen del

För den händelse att tingsrätten bifaller Petter Holmströms yrkande om stadigvarande boende har hon yrkat att Livia ska ha rätt till umgänge med henne varannan onsdag till påföljande måndag.

Petter Holmströms inställning till Erica Johanssons yrkande

Han medger yrkandet.

GRUNDER OCH ANDRA OMSTÄNDIGHETER

Petter Holmström

Det är för Livias bästa att hon har så mycket kontakt som möjligt med honom samt att han får ta del av vårdnaden om henne.

Erica Johansson har på olika sätt försökt begränsa umgänget mellan Livia och honom. Dessutom har allt umgänge alltid skett på Erica Johanssons villkor.

När Livia var nyfödd fick han överhuvudtaget inte träffa henne. Bara hans föräldrar och syster fick träffa Livia. Efter ett tag fick han dock börja träffa Livia. Till en början – när Livia var liten – fick han aldrig vara ensam med Livia. Umgänge skedde alltid hemma hos Erica Johansson. Nu när Livia har blivit större har han dock fått ha umgänge med henne på egen hand.

I överlag har det inte funnits någon planering kring umgänget, utan det har skett när det har passat Erica Johansson. Umgänge har också i regel skett med mycket kort

varsel. Det har kommit ett plötsligt samtal från henne och han har fått släppa allt för att åka på umgänge. När det har passerat Erica Johansson – då hon t.ex. har haft andra åtaganden – så har han fått ha längre umgängesperioder, men när det inte har passerat henne så har umgängestillfällena blivit korta.

Ibland har Erica Johansson på ett indirekt sätt förkortat och begränsat umgänges-
tillfällena genom att inte förbereda Livia för umgängen. På detta sätt har han fått ägna
mycket av umgängestiden åt att vänta på att Livia ska bli klar för att följa med honom.
Hon pratar dessutom illa om honom inför Livia samt påverkar Livias känslor för
honom i negativ riktning. Om Livia har känt oro inför umgänge med honom, så har det
berott på att Erica Johanssons negativa inverkan. Hans uppfattning är dock att Livia
inte har känt oro för att ha umgänge med honom.

Han har varit rädd för att ställa några krav på Erica Johansson eftersom hon har hotat
med att ställa in allt umgänge om han ställer till med besvär.

Erica Johansson har periodvis avbrutit kontakten mellan Livia och honom under längre
perioder. Enligt hennes motivering har avbrotten skett på grund av att hon har upplevt
att Livia har fäst sig för mycket vid honom och att hon inte har velat detta. Senaste
avbrottet var under påsken 2018. Då fick varken han eller hans släktingar träffa Livia
under en längre tid.

I regel får han sällan information som rör Livia från Erica Johansson. Han får inte
heller något gehör för sina synpunkter om Livia. Han har en stark önskan om att få
delta i dotterns liv och Livia har uttryckt starka önskemål om att hon vill ha mer
umgänge med honom.

Det bästa för Livia är att få en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Det bästa
sättet att tillförsäkra detta är genom växelvist boende eller genom att boende är hos
honom. Under alla förhållanden är det nödvändigt att han får del av vårdnaden då Erica

Johansson försöker utesluta honom från Livias liv. Om han har del av vårdnaden, så blir Erica Johanssons möjligheter att utesluta honom mindre.

Erica Johansson

Hon har inte försökt avskärma Livia från sin far. Hon har tvärtom försökt få honom att bli mer involverad. Hennes bekymmer har inledningsvis varit att Petter Holmström från början inte alls var intresserad av att vara far. Han fördröjde t.ex. fastställandet av faderskapet och hörde aldrig av sig inför Livias dop (han dök dock oanmäld upp på dopet). Senare – när Petter Holmström har börjat visa intresse för Livia – har problemet istället varit att Petter Holmström har velat vara far helt på sina egna villkor. Som person är han mycket spontan och han har därför velat ha stor flexibilitet i umgänget. Han har önskat att komma och gå som det har passat honom. Det har inte underlättat att Petter Holmström har levat i en kringflackande och planlös tillvaro. Han har periodvis saknat arbete. Han har inte haft ett fast boende, utan han har istället varit inneboende hos andra. Ibland har det varit oklart för henne var han har bott.

Petter Holmströms beskrivning av förhållandena stämmer alltså inte. Istället har allt förhållit sig tvärtom. Det är hon som har velat fastställa tider och rutiner för umgänge. Han har motverkat hennes försök att få till stånd ett fast umgängesschema. När de har haft samarbetssamtal vid socialtjänsten i syfte att komma överens om umgänge, så har Petter Holmström diskuterat allt annat än umgänget. Han har dessutom haft en del ogrundade föreställningar om vänskapskorruption inom socialtjänsten, vilket inte har hjälpt parterna att komma överens. När de väl har försökt diskutera umgänge, så har Petter Holmström envist förordat en alltför drastisk upptrappning av umgänget.

Trots att de till slut har kommit överens om umgängesplaner, så har Petter Holmström inte följt dem. Umgänget har – på grund av hans beteende – sällan varit kontinuerligt.

Hon har inget förtroende för Petter Holmström. Detta bottnar i han inte respekterar hennes önskemål om fasta rutiner. Dessutom respekterar han inte hennes privatliv och gränser. Han kan ofta i samband med hämtning och lämning ta sig in i hennes lägenhet

och stanna kvar i det, trots att hon har bett honom att inte göra det. Det händer ofta att han inte ringer på innan han kliver in i lägenheten, trots att hon har sagt till honom att hon inte vill att han gör så. Vid ett tillfälle tog han sig oombett in i hennes lägenhet genom att använda en extranyckel som fanns i Livias ryggsäck. Han kan också bli otrevlig och kritiserande mot henne. Det har hänt att han talar illa om henne inför Livia. Ibland har han framfört förtäckt hot mot henne. Det var på grund av sådant beteende som hon periodvis har avbrutit umgängen.

Kommunikationen mellan henne och Petter Holmström är ansträngd och det finns inga förutsättningar för ett närmare samarbete mellan dem. Därför är gemensam vårdnad och/eller växelvist boende inte lämpligt.

Livia känner stor oro inför umgängen med Petter. När han kommer för att hämta henne kan hon t.ex. gömma sig. Dessutom är hon inte sig själv efter hon har varit med honom. Det tar lång tid innan hon landar och kommer till ro efter umgängesperioderna. Det är i och för sig för Livias bästa att ha mycket kontakt med sin pappa. På grund av Livias oro bör dock umgängesperioderna inte vara så långa.

UTREDNINGEN I MÅLET

Åberopad av Petter Holmström

Som muntlig bevisning har Petter Holmström åberopat förhör med honom, med hans särbo Nina Gustavsson, hans far Per-Erik Holmström samt hans syster Erika Andersson.

Han har som skriftlig bevisning åberopat vårdnads-, boende- och umgängesutredning.

Åberopad av Erica Johansson

Erica Johansson har åberopat uppspelning av två ljudfiler. Hon har vidare åberopat vårdnads-, boende- och umgängesutredning samt dagboksanteckningar, sms och utdrag från försäkringskassans system.

Som muntlig bevisning har hon återopat partsförhör med henne. Vidare har hon återopat förhör med hennes särbo Nicklas Hedenström samt hennes vänner Anna Hieta, Johnny Nordensvan, Margit Bergman och Susanne Sjölund.

TINGSRÄTTENS SKÄL

Utgångspunkter för tingsrättens bedömningar

I vårdnadsmål ska barnets bästa alltid stå i centrum. Det ska inte tas hänsyn till andra intressen, så som t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller annat.

Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska rätten – enligt lagtextens lydelse – särskilt beakta risken för att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska även tas till barnets vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad. I detta fall är Livia dock så pass liten att hennes vilja saknar en mer avgörande betydelse i prövningen.

Tingsrättens bedömning är framåtsyftande. Rättens avgörande tar sikte på tiden efter domen. I fokus för rättens bedömning står alltså Livias bästa från dagen för domen och framåt. Vad som har hänt bakåt i tiden har därmed inte någon direkt relevans för avgörandet i målet. Historiska omständigheter har endast betydelse som underlag för prognostisering av framtida risker och möjligheter för Livia.

Vårdnads- och boendefrågan

Lagstiftarens utgångspunkt är att det är för barnets bästa att föräldrarna i första hand har gemensam vårdnad. Anledningen till detta torde vara att det är positivt för barnet att två personer – i stället för en – bevakar barnets intressen. Det är rimligtvis så att beslut som rör barnet blir fattade på ett mer gediget underlag om två personer – med var sina värderingar och sätt att förhålla sig till omgivningen – är med och har inflytande över besluten. Det går också att föreställa sig att det i något fall på ett undermedvetet plan stärker banden mellan en förälder och barnet, om föräldern också har ett formellt inflytande över barnet.

Det är inte alltid det är bäst för barnet att föräldrar delar på vårdnaden. Typiskt sett är det exempelvis negativt för barnet om beslut inte blir fattade – eller om beslut blir illa fattade – på grund av att föräldrarnas inbördes konfliktnivå är alldeles för hög.

Ytterligare en aspekt värd att beakta är att det kan vara konfliktdrivande att försöka förmå två föräldrar – som egentligen inte drar jämt och har svårt för varandra – att samarbeta. En gemensam vårdnad som är i viss mån påtvingad kan sålunda riskera att fördjupa en redan existerande förtroendeklyfta mellan föräldrarna, vilket så klart i förlängningen är till men för barnet. Vidare kan det – i fall då den ena föräldern alltid har haft ensam vårdnad om barnet sedan barnets födelse – existera en bräcklig harmoni mellan föräldrarna. De existerande spelreglerna är klara för dem; den ena föräldern bestämmer. Denna harmoni kan sättas ur spel, när den andre föräldern plötsligt får mandat att ställa krav. Detta kan i sin tur leda till en negativ spiral av meningsmotsättningar mellan föräldrarna.

Att inte låta den ene föräldern få inflytande över barnet kan i och för sig framstå som orättvist, men rättvisa mellan föräldrarna är inte slutmålet. Slutmålet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för barnets utveckling och välmående.

Det ligger med andra ord inte alltid i barnets intresse att föräldrarna har gemensam vårdnad. För en domstol gäller det att noga analysera omständigheterna i ett visst konkret fall för att komma fram till om gemensam vårdnad är en god idé, förenlig med barnets bästa.

Som rätten ovan har nämnt är barnets intresse av nära och god kontakt med båda föräldrarna av högsta prioritet. I den bästa av alla världar ska barnet tillförsäkras möjlighet att vara lika mycket med båda föräldrarna (detta förutsätter dock att det inte finns något negativt förknippat med barnets kontakter med någon förälder). Växelvist boende kan i många situationer vara det bästa sättet att garantera barnets intresse av att få lika mycket tid med båda föräldrarna. För att ett växelvist boende ska fungera i praktiken, så krävs det dock i regel att föräldrarna kan på ett smidigt sätt kommunicera

om stort och smått gällande barnet. Dessutom förutsätter växelvist boende att föräldrarna har gemensam vårdnad.

Det finns en kvalitativ skillnad i de frågor som föräldrar måste samarbeta kring inom ramen för växelvist boende kontra inom ramen för gemensam vårdnad. De åtgärder som blir aktuella att besluta om som vårdnadshavare rör oftast ting på en mer övergripande nivå. Det handlar om mer formaliserade frågor; att välja skola för barnet, att ta ställning till om barnet ska genomgå en viss utredning eller på annat sätt ta i anspråk olika samhällsresurser för barnets räkning etc. Det är kring sådana frågor som vårdnadshavare måste samarbeta. Inom ramen för boendet blir samarbetet mer informellt och det rör mindre, vardagligare angelägenheter. Frågor som kan bli aktuella är frågor som till exempel att komma överens om hur man ska fira barnets födelsedagskalas, vad man ska köpa för kläder för barnet, vem av föräldrarna som ska engagera sig i barnets fritidsaktiviteter etc. Kommunikationen mellan föräldrarna kring frågor som rör boendet ligger med andra ord på en lägre aggregationsnivå än kommunikationen inom ramen för vårdnadsansvaret. Det säger sig själv att de mer formaliserade frågorna förekommer mer sällan och att man oftast har längre diskussions- och betänketid kring dessa frågor. De vardagligare frågorna kan uppkomma nästan dagligen och kräver oftast snabba avgöranden. På grund av detta kräver ett växelvist boende ett större mått av förmåga till smidigt samarbete och god kommunikation än vad en gemensam vårdnad kräver. Därför kan den ganska vanliga situationen uppkomma att gemensam vårdnad framstår som förenligt med barnets bästa, trots att föräldrarna inte har ett så pass gott samarbete att ett växelvist boende blir aktuellt.

Tingsrätten har inhämtat en vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Rent generellt väger slutsatserna från en sådan utredning tungt i de bedömningar som en domstol gör i familjemål. Slutsatserna är dock långt ifrån bindande och det kan dessutom ofta finnas skäl för domstolen att göra en annan bedömning än socialtjänstens utredare har gjort. Socialtjänstens utredning är nämligen oftast bara en komponent – om än en

mycket viktig – i den utredning som presenteras för rätten. Utredningen ska ses i ljuset av annat som framkommer i målet.

Socialtjänstens utredare har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen föreslagit att parterna ska ha gemensam vårdnad samt att Livia ska ha växelvist boende.

Utredarens uppfattning baserar sig sammanfattningsvis på hennes bild av att samarbetsproblemen mellan föräldrarna inte har varit av så allvarlig art och att deras meningsskiljaktigheter främst har rört omfattningen av umgänget mellan Livia och hennes far, men inte andra förhållanden. Vidare har utredaren fäst stort avseende vid omständigheten att Erica Johansson, enligt utredarens bedömning, har skapat en situation där Livia är alltför starkt knuten till henne. Som rätten har förstått utredaren, så förefaller denna ha menat att Erica Johansson har haft dåligt inflytande över Livia då hon har överfört negativa känslor om Petter Holmström till Livia. Om rätten förstår utredarens tankegångar rätt, så förefaller utredaren mena att kontakten mellan far och dotter skulle förbättras om Erica Johanssons inflytande över Livia minskades.

Tingsrätten håller inte med om premisserna för utredarens argumentation.

Naturligtvis har parternas meningsskiljaktigheter i formella sammanhang inte rört annat än umgängets omfattning. De har inte funnits annat att ha reella diskussioner om. Erica Johansson har nämligen haft ensam vårdnad, vilket innebär att Petter Holmström inte har haft mandat att lämna synpunkter på annat än umgängets omfattning.

Beslutanderätten om Livia har varit exklusivt Erica Johanssons och därför är det endast umgängets omfattning som har varit föremål för samarbete för föräldrarna. Detta innebär i och för sig inte att Petter Holmström har avstått från att lämna synpunkter om andra förhållanden än rena umgängesfrågor. Det kan t.ex. nämnas att han har haft synpunkter om behovet av viss medicinering av Livia. Omständigheten att fokus för parternas diskussioner allt som oftast har varit umgänget omfattning säger alltså inget om deras samarbetsförmåga när det gäller livets övriga områden. Det kan vidare anmärkas att vare sig gemensam vårdnad eller växelvist boende inte motverkar Erica Johanssons möjligheter att eventuellt utöva negativt inflytande över Livias känslor för

sin far. Om det nu vore så att Erica Johansson påverkar Livia så att Livia utan fog blir negativt inställd mot sin far, så torde den rätta lösningen vara att kraftigt beskära Erica Johanssons kontakter med Livia. I så fall blir det rätta beslutet inte växelvist boende, utan istället stadigvarande boende hos Petter Holmström och visst, mindre omfattande, umgänge med Erica Johansson eller möjligtvis – om situationen är allvarlig – inget umgänge alls.

Det går inte att uppfatta utredarens resonering på annat sätt än hon har tagit avstamp från vad hon uppfattar som en huvudregel om gemensam vårdnad och att hon sedan har argumenterat för varför rätten inte ska frångå huvudregeln. Det framstår lite som att utredaren har åsatt en gemensam vårdnad ett värde i sig – som att den är en norm och att det är ditåt strävan ska ske. Presumtionen om gemensam vårdnad är dock bara en slags hjälpregel för att komma fram till ett slut som är för barnets bästa. Att vårdnaden är gemensam har i sig ingen betydelse, utan det viktiga är att slutresultatet blir det bästa möjliga för barnet.

Samtliga hörda förefaller vara överens om att Livia just nu är i överlag en harmonisk, välmående och glad flicka. Det har talats om att hon är klipsk, verbal, social och kontaktsökande på ett bra sätt. Denna slutsats bekräftas också av vårdnadsutredningen. Det enda som kan framstå som bekymrande är den oro hos Livia som mamman har beskrivit och som enligt henne uppstår i samband med umgängen med Petter Holmström. Det verkar alltså som att det mesta för Livia är övervägande positivt just nu.

För att komma fram till vad som i detta konkreta fall är för Livias bästa när det gäller vårdnad och boende, kan följande fråga ställas: kan Livias utveckling och mående förbättras av att Petter Holmström tar del av vårdnaden och finns det några garantier för att allt blir bättre för henne om han blir vårdnadshavare? Det finns nämligen inga skäl att ändra på något som i många avseenden fungerar mycket bra, om det inte finns några garantier för att den yrkade ändringen kommer att förbättra situationen för Livia.

Tingsrätten konstaterar att föräldrarna inte har någon omfattande historia av samarbete sinsemellan. De har aldrig bott ihop eller haft en långvarig parrelation. De har alltså aldrig behövt samarbeta i andra angelägenheter än sådana som rör deras gemensamma barn. Föräldrarna har inte behövt fatta gemensamma beslut om Livia, då Erica Johansson alltid har haft ensam vårdnad. Det samarbete som de rent faktiskt har haft kring Livia, har inte fungerat bra. Detta har alla de hörda berättat om. Skildringarna om hur föräldrarna har brustit i samarbete och hur de har talat förbi varandra är otaliga. Samtidigt finns det få skildringar om när det har fungerat smidigt och väloljat mellan föräldrarna. Uppgifterna om vem som bär ansvaret för det dåliga samtals- och samarbetsklimatet mellan föräldrarna går isär – de som står Erica Johansson nära har lagt ansvaret på Petter Holmström och de som står honom nära har pekat ut Erica Johansson som ansvarig. Det intressanta nu är inte vems fel allt är, utan rätten fäster endast uppmärksamheten på faktum att uppgifterna från de hörda pekar samstämmigt mot att föräldrarna har svårt att tala med varandra och komma överens. Den Sms-konversation som Erica Johansson har åberopat ger en intressant bild av hur en diskussion mellan föräldrarna kan te sig. I ett inledande Sms frågar Erica Johansson om ett tidigare erbjudande om att byta umgängeshelg fortfarande är aktuellt. Petter Holmström förefaller aldrig ge svar till Erica Johansson. Flera veckor senare återkommer Erica Johansson med sin fråga. Petter Holmström svarar och ger ett förslag på en lösning som skulle kunna passa honom. Erica Johansson ger ett motbud. Så långt är tonen mellan föräldrarna trevlig. Konversationen avslutas dock med ett tvärsurt svar från Petter Holmström. Det intressanta i SMS-konversationen är att det först tog lång tid innan Erica Johansson fick sin fråga överhuvudtaget besvarad och att konversationen – helt utan synbar anledning – slutade på ett mycket otrevligt sätt. Om konversationen är ett typiskt exempel på hur föräldrarna kommunicerar, vilket Erica Johansson verkar vilja göra gällande, så är det ett exempel på hur dåligt det egentligen fungerar mellan dem.

En annan mycket tydlig indikation på föräldrarnas oförmåga till samarbete är de samarbetssamtal och medlingar som inte har lett någonstans. Om det hade funnits någon grogrund för samarbete, så borde dessa insatser ha lett till någonting konkret

eller bestående. Istället har föräldrarnas positioner förblivit låsta och de har fortsatt att ägna sig åt att hitta fel hos varandra.

Det finns vidare tydliga indikationer på att situationen mellan föräldrarna kan komma att bli än mindre harmonisk om Petter Holmström skulle få ta del av vårdnaden. Han har aviserat – i sitt förhör – att han är inte helt nöjd med den förskola Livia går på. Han skulle hellre se att hon gick på en annan förskola, som ligger närmare honom och som enligt honom har en bättre pedagogisk verksamhet. Han har ställt sig tveksam till de sjukvårdsinsatser som Erica Johansson har sökt för Livias räkning. Han har menat att Erica Johansson överkonsumerar sjukvård för Livia och att Livia egentligen inte har sådana hälsobekymmer som Erica Johansson har ansett att Livia har. Petter Holmström har också klargjort att han saknar förtroende för Erica Johansson samt att han uppfattar henne som en ytterst beräknande och kalkylerande person. Han har menat att hon redan nu har en ”plan som sträcker sig två eller tre år framåt i tiden” för att göra hans kontakter med Livia besvärligare. Tingsrätten uppfattar Petter Holmströms uttalanden som uttryck för framtida konflikter under uppsegling. Utsikterna för ett gott samarbetsklimat mellan föräldrarna förefaller inte som goda.

Sett från Livias perspektiv, så fungerar allt mycket bra just nu för henne. Rätten har handlagt ett stort antal vårdnads mål och det är sällan barnet som har stått i centrum för tvisten har varit så välmående och välfungerande som Livia förefaller vara. Det ser inte ut som att det är angeläget att göra några ingående förändringar för Livia och de förändringar som Petter Holmström har yrkat på beträffande vårdnad har en tydlig potential att göra livet i många avseenden sämre för Livia. Mot bakgrund av detta avslår tingsrätten hans yrkande om vårdnad. Eftersom vårdnaden ska även fortsättningsvis ska tillkomma Erica Johansson ensam, så faller förutsättningarna för ett boende hos honom. Därmed avslår tingsrätten även boendeyrkandena.

Umgängesfrågan

Petter Holmströms yrkande om umgänge är i princip ett yrkande om växelvist boende. Skillnaden mellan ett umgänge i den yrkade omfattningen och ett växelvist boende är

två dygn per månad. Mot bakgrund av parternas bristfälliga samarbete är det inte aktuellt med ett umgänge som är så gott som samma sak som ett växelvist boende.

Däremot ser rätten inga hinder mot ett omfattande umgänge som inte liknar ett växelvist boende. Erica Johansson har dock menat på att umgänget inte ska vara särskilt omfattande, eftersom hon har upplevt att Livia har visat på oro innan och efter umgängestillfällen. Rätten ifrågasätter inte att Livia faktiskt har visat på oro på det sättet som Erica Johansson har beskrivit. Dock drar rätten inte slutsatsen att umgänget för den skull ska begränsas.

När rätten jämför skildringarna från Erica Johansson sida (d.v.s. hennes samt hennes vittnens utsagor) mot skildringarna från Petter Holmströms sida (d.v.s. hans samt hans vittnens utsagor), så framstår en tydlig bild för rätten. Det verkar som att Livia blir orolig när hon ska byta från den ene föräldern till den andre. Från mammans sida har det berättats om att Livia blir orolig inför umgången med pappan och att det tar tid innan hon kommer till ro när hon har varit på umgänge hos pappan. Från pappans sida har motsvarande reaktioner skildrats – det tar tid innan Livia kommer till ro när hon kommer till honom och att hon blir lite ängslig innan hon ska tillbaka till mamman. Vidare verkar Livia bli orolig när hon påminns om den andre föräldern när hon är hos den ene. Vittnen från mammans sida och mamman själv har berättat hur Livia har blivit tröslös när hon har påmint om kommande umgängestillfällen med pappan. Från pappans sida har det istället berättats om att Livia har blivit förtvivlad när hon t.ex. har pratat i telefon med mamman när hon har varit hos pappan. Dessutom har hon – enligt honom – visat på motvilja att prata med sin mor under umgänge med honom.

För rätten framstår det inte som att Livia känner någon oro för pappan i sig. Det verkar nämligen inte som att Livia känner något negativt inför sin far, det har alla vittnen på faderns sida berättat om. När hon är hos fadern och inte påminns om modern, så verkar hon vara kär i sin far och tillfreds.

Det verkar istället som att det är något i själva situationen mamman kontra pappan som oroar henne. Samtliga hörda har talat om att Erica Johansson och Petter Holmström är varandras kompletta motsatser och har helt motsatta förhållningsätt till tillvaron. Det kan vara detta som Livia reagerar inför – det kanske är komplicerat för henne när hon är i pappans värld och behöver interagera med mammans värld och vice versa. Det kan också vara så att Livia har reagerat inför den nu pågående tvisten samt föräldrarnas meningsskiljaktigheter. Det har nämligen med tydlighet framgått att ingen av föräldrarna har förmått att hålla Livia utanför den konflikt som detta mål rör.

Omständigheten att Livia visar oro kanske till och med talar för att umgängestillfällena hos pappan ska vara lite längre än tidigare, så att hon hinner landa och slappna av hos honom. Under alla förhållanden, så finner rätten att det inte har framkommit något som talar för att det inte skulle vara annat än för Livias bästa att hon har omfattande kontakt med sin far.

Det löpande umgänget varannan vecka kan med fördel börja på onsdagar och avslutas på måndagar. Tingsrätten förlänger alltså det löpande umgänget med en dag per umgängesperiod i förhållandet till hur det har sett ut den senaste tiden, sedan våren 2019. Hans yrkanden vad avser umgänge under jul, nyår, påsk och sommar framstår som rimliga och yrkandena ska bifallas.

Eftersom det sedvanliga löpande umgänget varannan vecka ska ske jämna veckor, kommer umgänge att alltid ske onsdag eftermiddag till söndag varje höstlov och sportlov (v. 10 resp. v. 44). Det finns således inte skäl att särreglera dessa lov. Båda föräldrarna kommer alltid att ha hälften av loven var. Dessutom finns det inte skäl att krångla till umgängesschemat och särreglera umgänge under Livias födelsedag. Vissa år infaller födelsedagen under Petter Holmströms umgängesdagar och vissa år inte. I år infaller födelsedagen t.ex. på en sådan dag då Petter Holmström ändå ska ha umgänge med Livia.

Tingsrätten ska sammanfattningsvis besluta om umgänge i enlighet med det anförda.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Överklagandeskrift, ställd till Hovrätten för Övre Norrland, ges in till tingsrätten senast den 19 mars 2020. Prövningstillstånd krävs.

För en enig rätt,

Christian Stamblewski



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se